III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se emite el informe ambiental estratégico del plan o programa: Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias de Madrigueras (regulación del uso ganadero en suelo rústico municipal) (expediente SIY3/2026/AB/00007), situado en el término municipal de Madrigueras (Albacete), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Madrigueras. [2026/7427]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, establece en su artículo 5.2 que serán objeto de una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en su artículo 5.1, los planes y programas mencionados en dicho artículo 5.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, y los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el citado artículo 5.1.

Además, en su artículo 33 se indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria mediante la emisión de un Informe Ambiental Estratégico según pueda tener o no efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas previas que debe realizar y los criterios establecidos en el anexo V de la Ley.

Primero. Descripción del plan o programa según la documentación aportada por el promotor.

El promotor del plan es el Ayuntamiento de Madrigueras, actúa como órgano sustantivo la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, al tratarse de una innovación que afecta a la ordenación estructural de las Normas Subsidiarias. El documento de referencia de esta evaluación ambiental es el documento ambiental estratégico de fecha marzo de 2026.

1.1.- Antecedentes.

El planeamiento vigente en Madrigueras son las Normas Subsidiarias (NNSS), aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete de 8 de mayo de 1990 (BOP de Albacete de 18 de junio de 1990). Con posterioridad se aprobó una revisión de las mismas por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete de 12 de mayo de 1993, cuya normativa urbanística fue publicada en el BOP de Albacete de 4 de marzo de 2011, con corrección de errores de 28 de marzo de 2011. Desde entonces se han aprobado diversas modificaciones puntuales, así como el plan parcial del polígono industrial “Los Villarejos” y su Modificación Puntual nº 1, ninguna de las cuales ha abordado la regulación del uso ganadero.

La revisión de las NNSS divide el suelo no urbanizable (equivalente a suelo rústico, según la disposición transitoria tercera del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, TRLOTAU) en tres categorías: suelo de protección de viales, suelo de protección especial y suelo agrario. El uso ganadero se encuentra prohibido en las dos primeras y permitido en el suelo agrario, que ocupa la práctica totalidad del suelo rústico municipal, sin que la normativa establezca distinción alguna entre una pequeña instalación ganadera familiar y una explotación intensiva de gran capacidad.

El Ayuntamiento considera que esta regulación, debido a su antigüedad, resulta insuficiente ante la evolución experimentada por el sector en los últimos años, asociada a la implantación de explotaciones de ganadería intensiva, en un municipio en el que la ganadería no ha constituido históricamente un uso tradicional y cuyo modelo territorial es eminentemente agrícola.

1.2.- Objeto de la Modificación.

El objeto de la modificación es desarrollar la regulación del uso ganadero en suelo rústico, especialmente de las explotaciones de ganadería intensiva, modulando qué tipo de explotaciones tienen cabida en cada zona del término municipal en función de la capacidad de acogida del territorio. Para ello se plantea:

- Modificar el apartado 3.3 “Suelo no urbanizable” del documento de ordenanzas de la revisión de las NNSS de Madrigueras, introduciendo un nuevo subapartado d) “Condiciones particulares de determinados usos en suelo no urbanizable”.

- Incorporar un nuevo plano de ordenación OE.1.1 “Suelo rústico. Regulación del uso ganadería intensiva”, que define las categorías permitidas del uso ganadero y zonifica el territorio en función de la capacidad ganadera máxima admisible.

Según el promotor, la modificación no permitirá la implantación de usos o actividades que actualmente no se encuentren permitidos por las NNSS, no prohibirá con carácter genérico usos ya permitidos, no altera la clasificación del suelo ni la categorización del suelo rústico y no supone incremento del número de viviendas ni de la intensidad de uso prevista. Se limita a introducir comprobaciones para verificar que, en las zonas donde las NNSS ya permitían el uso ganadero, las instalaciones que soliciten licencia tienen una capacidad ganadera compatible con la capacidad de acogida del territorio sobre el que se pretenden implantar.

1.3.- Ámbito de la modificación.

El ámbito de la modificación es la totalidad del suelo clasificado como no urbanizable por las NNSS, que, una vez ajustado a las modificaciones posteriores y a la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional, asciende a 71.514.004 m², lo que supone aproximadamente el 97,6 % de la superficie del término municipal (73,31 km²). Quedan afectadas, por tanto, la totalidad de las parcelas catastrales de rústica del término municipal. La distribución por clases y categorías de suelo es la siguiente:

Clase / Categoría	Superficie (m²)	% t.m.	Uso Ganadero
Suelo urbano	1.556.487	2,12	—
Suelo urbanizable	235.228	0,32	—
SNU – Protección de viales	616.924	0,84	Prohibido
SNU – Protección especial	180.387	0,25	Prohibido
SNU – Suelo agrario	70.716.693	96,47	Permitido
Total T.M.	73.305.719	100,00	

1.4.- Regulación propuesta del uso ganadero.

La capacidad de acogida del territorio se determina mediante un análisis multicriterio que asigna puntuaciones en función de diversas características del territorio (entre otras, presencia de hábitats de interés comunitario, cauces y sus terrenos colindantes, área de captación de la zona sensible del río Valdemembra, perímetros de protección de 500 metros alrededor de las captaciones de abastecimiento a poblaciones, permeabilidad de los terrenos y distancia al núcleo urbano), y se traduce en las siguientes categorías de uso ganadero recogidas en el plano OE.1.1:

Categoría	Grado	Capacidad Ganadera Máxima	Notas
I	—	Autoconsumo	Según normativa sectorial
II	—	Reducida según normativa sectorial o 5,1 UGM	La más restrictiva
III	1	25,86 UGM	Todas las especies
III	2	26,18 UGM	Todas las especies
III	3	36,83 UGM	Todas las especies (*)
III	4	86,44 UGM	Todas las especies (*)
III	5	88,97 UGM	Todas las especies (*)

(*) Restricción adicional por normativa sectorial para el ganado porcino: capacidad ganadera máxima de 33 UGM en las zonas situadas entre 1.000 y 2.000 metros de distancia a núcleos urbanos residenciales.

El plano de ordenación delimita, además, los perímetros equidistantes cada 1.000 metros respecto del núcleo urbano residencial, el perímetro de restricción para la aplicación de purines al terreno, el perímetro de zona vulnerable por vientos dominantes y las zonas en las que el uso ganadero está prohibido.

1.5.- Alternativas.

El documento ambiental estratégico analiza las siguientes alternativas, todas ellas sin modificar la clasificación ni la categorización del suelo:

- Alternativa 0: mantener inalteradas las NNSS vigentes. Se descarta porque no permite modular el tamaño máximo de las explotaciones ganaderas en función de la capacidad de acogida del territorio.

- Alternativa 1: prohibición genérica del uso ganadero en todo el término municipal. Se descarta por suponer una limitación injustificada de actividades que pueden ser compatibles con el modelo territorial de las NNSS.

- Alternativa 2: regulación del uso ganadero en función de la capacidad de acogida del territorio. Es la alternativa seleccionada.

Segundo. Tramitación y consultas.

Con fecha 12 de mayo de 2026 tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de Albacete el Documento Ambiental Estratégico del plan denominado “Modificación Puntual nº 6 de las Normas Subsidiarias de Madrigueras (Regulación del uso ganadero en suelo rústico municipal)” (Exp. SIY3/2026/AB/00007) y la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del plan, dando cumplimiento al artículo 31 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Una vez comprobado que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa, y de acuerdo con el artículo 32 de la citada Ley 2/2020, con fecha 2 de junio de 2026 se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Ayuntamiento de Madrigueras.
2. Confederación Hidrográfica del Júcar.
3. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
4. Consejería de Fomento - Delegación Provincial de Albacete - Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete.
5. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - Delegación Provincial de Albacete - Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales.
6. Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Delegación Provincial de Albacete - Servicio de Cultura. (*)
7. Consejería de Desarrollo Sostenible - Delegación Provincial de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
8. Consejería de Desarrollo Sostenible - Delegación Provincial de Albacete - Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
9. Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital - Delegación Provincial de Albacete - Servicio de Protección Ciudadana. (*)
10. Consejería de Sanidad - Delegación Provincial de Albacete - Servicio de Salud Pública.
11. Diputación Provincial de Albacete.
12. Sociedad Albacetense de Ornitología.
13. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
14. Ecologistas en Acción de la Manchuela Albacete y Cuenca.

Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes y alegaciones recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), siendo sus aspectos más relevantes los indicados en el apartado cuarto.

Tercero. Análisis según los criterios del Anexo V.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el plan o programa tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del plan o programa.

En resumen, la modificación consiste en desarrollar la regulación del uso ganadero en el suelo rústico de Madrigueras, estableciendo:

- Un nuevo subapartado d) en el apartado 3.3 de las Ordenanzas, con las condiciones particulares de determinados usos en suelo no urbanizable.

- Una zonificación del suelo rústico, recogida en el plano OE.1.1, que asigna a cada zona una categoría de uso ganadero y una capacidad ganadera máxima en función de la capacidad de acogida del territorio.
- Limitaciones adicionales por distancia al núcleo urbano residencial (perímetros de 1.000 y 2.000 metros) y un perímetro de restricción para la aplicación de purines al terreno.

La modificación no clasifica nuevo suelo, no altera las categorías del suelo rústico, no permite usos que antes estuvieran prohibidos ni conlleva por sí misma la ejecución de obras. Establece, no obstante, un marco para la autorización futura de proyectos de explotaciones ganaderas, que se encontrarán sometidos, cuando así proceda, a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de la Ley 2/2020 o de autorización ambiental integrada del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

La modificación se considera coherente con otros planes y programas concurrentes, en particular con el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, con la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y con la planificación de protección civil, al introducir limitaciones a la intensidad del uso ganadero en las zonas de mayor vulnerabilidad.

3.2.- Características de los efectos y del área probablemente afectada.

Antes de nada, señalar que la modificación del plan en sí misma no va a suponer afección significativa al medio ambiente, puesto que se limita a restringir, en función de la capacidad de acogida del territorio, la intensidad de un uso ya permitido por el planeamiento vigente. Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente son, con carácter general, positivos respecto de la situación actual. No obstante, los proyectos de explotaciones ganaderas que se pretendan implantar al amparo de la modificación deberán someterse, en su caso, a evaluación de forma individualizada, asegurándose de que cumplen con la legislación vigente y de que están en posesión de las autorizaciones y permisos pertinentes, para asegurar la menor afección posible a los factores ambientales que a continuación se exponen.

En el término municipal de Madrigueras no existen espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000, montes de utilidad pública, ni áreas críticas de especies amenazadas, ni se han identificado hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Sí se identifican los siguientes Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE: 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga; 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.; 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion; y 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba, que la modificación identifica como zonas de especial vulnerabilidad frente a la implantación del uso ganadero.

En cuanto al medio hídrico, el término municipal está atravesado por el río Valdemembra en su sector occidental, limita al sur con el río Júcar y es atravesado en su extremo noreste por la rambla de Mahora. El río Valdemembra ha sido declarado zona sensible (código ESRI1028) mediante Resolución de 23 de febrero de 2023 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y una parte significativa del término municipal se incluye en su área de captación. Asimismo, la totalidad del término municipal se incluye en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Mancha Oriental”, siendo la vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación por nitratos el principal problema ambiental identificado en el municipio. Existe además en el término municipal un Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi) asociada al río Valdemembra (ES080_ARPS_0016).

Respecto al patrimonio, el término municipal es atravesado por la Vereda del Camino de Villagarcía del Llano, con una anchura legal de 20,89 metros, y cuenta con diversos ámbitos de protección y prevención arqueológica y elementos etnográficos e industriales recogidos en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico del municipio. El paisaje se integra en la unidad “Manchuela de Tarazona de la Mancha”, dentro del conjunto de los Llanos Centrales y sus Bordes, con una matriz agraria de secano en la que los sistemas fluviales del Valdemembra, el Júcar y la rambla de Mahora actúan como elementos estructurantes.

Atendiendo al criterio y la medida en que el plan influirá en otros planes o programas, la actuación no generará un incremento de las afecciones causadas en la zona, sino que contribuirá a prevenir la implantación de explotaciones ganaderas que superen la capacidad de acogida del territorio, especialmente en las zonas más vulnerables.

La modificación del plan se considera compatible con la conservación de los recursos naturales siempre que cumpla con las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que se definen en este Informe Ambiental Estratégico y que los proyectos que deriven de la misma se ejecuten con las medidas preventivas y correctoras que se establezcan como necesarias en la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del plan o programa.

Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental Estratégico, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente Informe Ambiental Estratégico.

4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

La totalidad del término municipal de Madrigueras se encuentra incluida en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Mancha Oriental”, por lo que las explotaciones ganaderas que se implanten al amparo de la modificación, así como la valorización agronómica de los estiércoles y purines que generen, deberán cumplir lo dispuesto en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos provenientes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, así como en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. En los proyectos de nuevas explotaciones o ampliación de las existentes deberá justificarse la disponibilidad de superficie agrícola suficiente para la aplicación de las deyecciones generadas, de acuerdo con las dosis máximas de nitrógeno establecidas para cada cultivo, o, en su defecto, su gestión mediante gestor autorizado.

Las instalaciones de almacenamiento de estiércoles y purines (fosas, balsas o estercoleros) deberán ser estancas e impermeables, contar con capacidad suficiente según la normativa sectorial de ordenación de cada especie y disponer de sistemas de detección de fugas, de forma que se evite cualquier infiltración al terreno.

En la zonificación del plano OE.1.1 deberán mantenerse, como mínimo, los perímetros de protección de 500 metros alrededor de las captaciones de agua para abastecimiento a poblaciones que recoge el Documento Ambiental Estratégico, de conformidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, así como el perímetro de restricción para la aplicación de purines al terreno.

Cualquier actuación que se realice en el dominio público hidráulico o en sus zonas de servidumbre y policía requerirá autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, conforme al Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Del mismo modo, cualquier aprovechamiento de aguas para las explotaciones ganaderas deberá contar con la correspondiente concesión o autorización del Organismo de cuenca, justificándose en los proyectos las necesidades de agua, su origen y la garantía de suministro.

Se recuerda que queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, incluyendo las aguas pluviales que hayan podido entrar en contacto con el estiércol, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Las instalaciones se mantendrán limpias, libres de residuos y sin acopios a la intemperie, de forma que no se pueda producir la contaminación de las aguas pluviales.

4.2.- Protección del suelo.

En los proyectos que desarrollen la modificación no se realizará ninguna actuación que implique la inversión de las capas de suelo existentes, ni desmontes o terraplenados que modifiquen el perfil existente (salvo que se obtenga autorización de forma previa), evitando que se generen procesos de escorrentía superficial. La superficie ocupada por las edificaciones, viales y zonas de maniobra será la estrictamente necesaria.

Los residuos generados, tanto en la fase de obras como en la de funcionamiento de las explotaciones (incluidos los cadáveres de animales y los subproductos animales no destinados a consumo humano), se gestionarán conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y al Reglamento (CE) nº 1069/2009, respectivamente, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada.

4.3.- Protección del paisaje.

El paisaje del término municipal se corresponde con la unidad “Manchuela de Tarazona de la Mancha”, caracterizada por su acusada horizontalidad, la amplitud de las cuencas visuales y la regularidad del parcelario agrario, con presencia de núcleos rurales consolidados y de los corredores fluviales del Valdemembra, el Júcar y la rambla de Mahora, que introducen diversidad morfológica y visual en la matriz de secano.

Para mitigar el impacto paisajístico, las edificaciones e instalaciones ganaderas adecuarán la modulación de sus volúmenes a la topografía y se integrarán en el entorno, siendo sus coloraciones acordes con las tonalidades naturales de los alrededores. Los acabados exteriores de cerramientos y cubiertas se realizarán en colores mates; en ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos. Se recomienda la implantación de pantallas vegetales perimetrales con especies autóctonas.

4.4.- Protección de la flora, la fauna y recursos naturales protegidos.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación Provincial, en su informe emitido en junio de 2026 (N.Ref: SMNB/080626), indica lo siguiente:

“En lo que respecta a las competencias atribuidas a este Servicio de Medio Natural, se informa que en la documentación aportada se presentan los valores naturales afectados, considerándolos adecuados esta Delegación Provincial. Según estos valores medioambientales afectados, la adscripción del suelo deberá adecuarse a la legislación urbanística vigente en función de dichos valores. Este informe se emite sin perjuicio de las correspondientes autorizaciones administrativas exigibles por la legislación sectorial o específica en relación con las condiciones del proyecto.”

En consecuencia, los terrenos ocupados por los Hábitats de Interés Comunitario identificados (4090, 5210, 6420 y 92A0) y los cauces y riberas de los ríos Valdemembra y Júcar y de la rambla de Mahora, deberán mantenerse en el plano OE.1.1 dentro de las zonas de mayor restricción del uso ganadero, sin que en ningún caso puedan implantarse en ellos explotaciones ganaderas. En los proyectos que se tramiten al amparo de la modificación se deberá comprobar la posible presencia de hábitats o elementos de protección especial de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, que no figuren en la cartografía disponible, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en dicha Ley.

Se recuerda que, conforme al artículo 77 de la Ley 9/1999, para las especies amenazadas queda prohibida cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlas, perseguirlas o molestarlas, así como la destrucción de su hábitat. Los tendidos eléctricos asociados a las explotaciones cumplirán el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, priorizándose su soterramiento.

Los vallados serán completamente permeables y seguros para la fauna silvestre. Se recuerda que el artículo 34 del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio, establece que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. El alumbrado exterior se diseñará de forma que se evite la contaminación lumínica.

4.5.- Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico.

La Viceconsejería de Cultura, a través de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, mediante resolución firmada el 3 de julio de 2026 (Exp. 0061/2026), informa favorablemente la modificación, al quedar patente que no se produce afección alguna a los elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural del municipio, conforme a los artículos 26 y 47.3 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, señalando que:

“Cualquier modificación o alteración del documento objeto del presente informe, que incida sobre los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural y/o su regulación en el mismo, deberá ser comunicada a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural para su nuevo informe, en base a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.”

En el procedimiento administrativo de concesión de licencias urbanísticas y de actividad de los proyectos que se ubiquen en los ámbitos de protección o prevención arqueológica, o en el entorno de los elementos etnográficos e industriales inventariados, se considerará el cumplimiento de la normativa sobre patrimonio cultural. En caso de aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras, se paralizarán los trabajos y se comunicará de inmediato a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2013.

4.6.- Protección de vías pecuarias e infraestructuras.

Los bienes de dominio público pecuario existentes en el término municipal, en particular la Vereda del Camino de Villagarcía del Llano (anchura legal de 20,89 metros), deberán respetarse íntegramente de acuerdo con la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, debiendo tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico. Cualquier ocupación o utilización de las mismas requerirá autorización previa de la Consejería competente.

Cualquier actuación en la zona de dominio público o de protección de las infraestructuras viarias que discurren por el término municipal (CM-316, CM-3222, AB-104 y AB-105) o de la línea eléctrica de transporte de 400 kV Olmedilla-Romica deberá contar con el permiso concreto y las condiciones específicas que imponga el titular de la infraestructura afectada.

4.7.- Protección de la calidad del aire y prevención de molestias.

Las explotaciones ganaderas que, por su capacidad, estén incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, deberán someterse al régimen de autorización o notificación previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. En los proyectos se aplicarán las mejores técnicas disponibles para la reducción de las emisiones de amoníaco y olores en el alojamiento de los animales, en el almacenamiento de las deyecciones y en su aplicación al terreno, de conformidad con las normas básicas de ordenación de cada especie (Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, para el porcino; Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, para las granjas avícolas; y Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, para las granjas bovinas).

Se respetarán en todo caso las distancias mínimas a núcleos de población, a otras explotaciones y a infraestructuras establecidas por la normativa sectorial de ordenación ganadera y de sanidad animal, así como las limitaciones de capacidad recogidas en el plano OE.1.1 para los perímetros de 1.000 y 2.000 metros respecto del núcleo urbano residencial, aplicándose preferentemente la condición más restrictiva.

4.8.- Protección frente a riesgos de accidentes graves o de catástrofes.

El Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Albacete, en su informe técnico emitido en junio de 2026, analiza los riesgos contemplados en los planes de protección civil de la región, concluyendo lo siguiente:

- Riesgo de inundaciones: el término municipal de Madrigueras está incluido en el Anexo V del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), aprobado en su segunda revisión por Orden 165/2020, de 14 de octubre, entre los municipios obligados a elaborar Plan de Actuación Municipal, por la existencia del Arpsi del río Valdemembra (ES080_ARPS_0016), que tiene asociadas zonas inundables para periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. Estas zonas deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar los usos del suelo y autorizar futuras instalaciones, conforme al Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.
- Riesgo de incendios forestales: el término municipal no tiene ningún polígono clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales, de acuerdo con el Anexo II del Plan Infocam.
- Riesgo por fenómenos meteorológicos adversos: según el Plan Meteocam, revisado mediante Orden 104/2025, de 11 de julio, el término municipal presenta riesgo alto por niebla.
- Autoprotección: deberá consultarse la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por si fuese necesaria la elaboración de un Plan de Autoprotección, así como el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, sobre control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por si fuese de aplicación.

El citado informe concluye que el riesgo más relevante a tener en cuenta de cara a las futuras autorizaciones derivadas de la aprobación de la modificación es el de inundaciones. En consecuencia, en el plano OE.1.1 las zonas de flujo preferente y las zonas inundables asociadas al río Valdemembra deberán quedar incluidas en las zonas en las que el uso ganadero está prohibido. En cualquier caso, la implantación de edificaciones e instalaciones en zona inundable quedará sujeta a las limitaciones de los artículos 9 bis, 9 ter y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en la redacción dada por el Real Decreto 638/2016, debiendo el promotor, en su caso, suscribir la declaración responsable sobre el conocimiento y asunción del riesgo prevista en dicha normativa.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan o programa.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe Ambiental Estratégico.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo. A los indicadores propuestos en el Documento Ambiental Estratégico se añadirán, como mínimo, el número y la capacidad (en UGM) de las explotaciones ganaderas autorizadas en cada categoría y grado del plano OE.1.1, y la evolución de la concentración de nitratos en las masas de agua subterránea del término municipal.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental Estratégico. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor del plan o programa deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo:

- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del plan o programa.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
- Documento de la Modificación Puntual que incorpore las condiciones establecidas en el presente Informe Ambiental Estratégico, en particular las relativas a la zonificación del plano OE.1.1 (apartados 4.1, 4.4 y 4.8).

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el plan denominado “Modificación Puntual nº 6 de las Normas Subsidiarias de Madrigueras (Regulación del uso ganadero en suelo rústico municipal)” (Exp. SIY3/2026/AB/00007), situado en el término municipal de Madrigueras (Albacete), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Madrigueras, no necesita someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente Informe Ambiental Estratégico.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 33.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

De acuerdo con el artículo 33.3 de la Ley 2/2020, este Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del plan o programa.

De conformidad con el artículo 33.4 de la Ley 2/2020, el Informe Ambiental Estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Por último, y de conformidad con el artículo 34 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde la aprobación del plan o programa, remitirá para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, una referencia a la dirección electrónica en la que dicho órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe Ambiental Estratégico.

Albacete, 8 de octubre de 2026

La Delegada Provincial
P. S. (Decreto 112/2023, de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, art. 15.g)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO